电白区坡心镇中坡村委会*村李*观私建房“9•6” 一般事故调查报告

来源：本网　发布时间：2019-09-18 10:54:22　阅读次数： 2099

2018年9月6日下午约2时30分，电白区坡心镇中坡村委会*村李*观施工工地一名工人在（扶顶木教模板）工作时，从三楼与四楼之间楼梯平台坠落下二楼与三楼之间楼梯平台，经送坡心镇卫生院，再转茂名市中医院医治无效，于2018年9月11日晚上8时死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视,区相关领导分别作出指示，要求全力抢救和做好遇难者亲属安抚工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，认真做好事故善后工作，维护社会稳定，强化安全生产责任制，保障人民群众生命财产安全。区安监局、区住建局和坡心镇政府安监办、规建办、派出所等相关单位负责同志迅速赶到事故现场，做好指导、组织救援和善后处置等有关工作。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省安全生产条例》（省人大常委会公告3号）有关规定，经区人民政府批准，于2018年10月12日成立由区政府办副科级干部张世华为组长，区安监局局长詹繁、副局长邓明，区住建局党组成员梁伟海，区监察委陈健，坡心镇常务副镇长凌厚为副组长，区公安分局、区住建局、区安监局、区总工会、区人社局、坡心镇政府等单位相关人员为成员的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员、责任单位处理建议和对事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、事故单位和人员的基本情况及李*观自建房概况

（一）事故单位和人员基本情况

1、李*观，自建房房主，男，汉族，61岁，身份号码：44092319571****7X，家庭住址：广东省茂名市茂港区坡心镇。

2、郑*个体施工队（以下简称施工队），管理人郑*，男，汉族，45岁群众，身份号码:4409231972092****,家庭位址：茂名市茂港区坡心镇。该施工队无建筑施工资质，无任何证照，郑*以177元一平方承包主体部分所有人工、模板、工具等，扣除42元一平方模板费后，剩余135元一平方实行按劳平均分配。

3、方*来（死者），女， 57岁，群众，家庭住址：茂名市电白区坡心镇人，身份号码：6331231961020****。2018年9月6日到李*观自建房工作（扶顶木教模）。

（二）李*观自建房概况

李*观自建房位于坡心镇中坡村委会下**村，建设规模约590平方（三层半），一至三层每层约160平方，第四层（半层）约110平方，李*观与郑*口头协议（没有签订书面协议、没有安全生产管理协议），双方约定以每平方177元（包工和模板）价格发包给郑调，所建的整栋房屋无相关行业主管部门报建审批手续。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年9月6日上午郑*华与方*来到坡心镇中坡村委会下**村李*观自建房施工工地，当日李*观自建房施工已是四楼封顶（教模板）作业，下午约2时30分，李*、郑*华、小*和方*来四人在三楼与四楼之间楼梯平台工作（扶顶木教模板），李*在上小*在下，郑*华在上方*来在下，方*来不慎从三楼与四楼之间楼梯平台坠落下二楼与三楼之间楼梯平台。

（二）救援及善后处理情况

方*来坠落下二楼与三楼之间楼梯平台后，小文说方*来掉下二楼楼梯平台，在工地做工的工友们立即下来，当时方*来已不省人事，也没有流血，郑*华和郑*立即把方*来抱下一楼，然后，屋主李*观用摩托车把方*来送去坡心镇卫生院抢救，约30分钟又转去茂名市中医院治疗。

事故发生后，坡心镇政府牵头组织李*观和死者家属进行协商，多次协商都未能达成一致。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

坡心镇中坡村委会***村李*观自建房在施工过程中存在高处坠落安全隐患，在三至四楼楼梯平台外围没有设置防坠网和护栏等安全防护措施，工人方*来安全意识淡薄，对施工工地存在的危险性认识不足，在施工工地没按规定佩戴安全帽，在三至四楼楼梯平台（扶顶木教模）作业时不慎坠落到二楼楼梯平台，导致身亡，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 郑*个体施工队未按照国家相关法律法规规定取得施工资质及相关证照从事建筑施工。

2. 郑*个体施工队施工管理不到位，未向施工作业人员提供安全帽等劳动防护用品，未按规定搭建外架等安全防护设施，无安全警示标志，对员工的安全培训、教育力度不够，现场作业人员安全意识淡薄，安全隐患排查治理不到位。

3. 李*观自建房未向相关行业主管部门申报审批手续，未对施工队资质进行审查，将房屋建设发包给不具备建筑资质的施工队施工。

（三）性质认定

区公安分局坡心派出所调查核实，方*来死亡已排除刑事案件。事故调查组调查认定，坡心镇**村委会下*坡村李*观私人建房“9·6”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）郑*作为施工队主要管理人，无资质承揽建筑施工工程，未认真履行安全管理职责，致使施工现场不具备安全生产条件，未设置安全防护栏杆、防护网，未督促施工人员佩戴相应的劳保用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，对事故发生负有责任，同时建议电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规对郑*处上一年年收入30%的行政处罚。

（二）李*观未向有关部门申报报建审批手续，擅自进行房屋建设，且未对施工队资质进行审查，将房屋发包给不具备建筑资质的施工队施工，对事故发生负有责任，建议坡心镇规划部门依法对李*观未经许可擅自建设房屋行为作出处理，并将处理结果报区安委办。

（三）方*来安全意识淡薄，不按规定佩戴安全帽，在无安全防护措施的三至四楼楼梯平台临边冒险作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取“9·6”事故教训、引以为戒、举一反三，切实加强建筑行业安全生产管理，调查组要求相关单位针对这起事故采取以下防范及整改措施:

（一）坡心镇人民政府和行业主管部门要严格按照“四不放过”的原则，认真总结事故教训。加强对建筑施工作业人员的安全培训和教育力度，增强作业人员的安全意识，并加强现场作业管理力度，采取有效措施，防止类似事故发生。

（二）坡心镇政府和行业主管部门要严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深化建筑行业安全生产大检查，彻底排除安全隐患，对存在的各种安全隐患要切实做到早发现、早治理，发现一宗，治理一宗，确保治理工作到位。

（三）坡心镇政府要加强对村民自建房安全生产宣传，提高村民建筑施工安全生产知识，并加强对村民违法建设的巡查工作，对发现的违法建设行为，及时采取强制措施制止违建行为，以消除安全隐患，确保安全。

六、其他方面的建议

坡心镇政府虽然在建筑施工安全管理方面做了大量工作，但未能做到全覆盖，在建筑施工领域安全隐患排查工作方面仍存在不到位，责令坡心镇人民政府向区政府作出书面检讨。

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页